

1500016-85.2021.8.26.0698

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO

Comarca: Pirangi

Foro: Foro de Pirangi

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... deixa claro envolvimento do réu com o tráfico de drogas, isto é, o réu não é simples usuário e, na verdade, faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Vale transcrever as passagens de fls. 44/48, nas quais o réu conversa com terceira pessoa apontando que está na posse de drogas, bem assim faz considerações sobre o valor delas, isso, diga-se, após fazer postagem em rede ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirangi

Foro de Pirangi

Vara Única

Travessa Vereador Rafael João Giglio, s/nº, Pirangi-SP - cep 15820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500016-85.2021.8.26.0698 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500016-85.2021.8.26.0698

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026052/2021 - DEL.POL.PIRANGI, 15931793 - DEL.POL.PIRANGI, 29/21/210 - DEL.POL.PIRANGI, 2026052 - DEL.POL.PIRANGI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PEDRO FIGUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS MONERAT TOLEDO MACHADO

Vistos.

JOÃO PEDRO FIGUEIRA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A exordial acusatória narrou que: "no dia 27 de janeiro de 2021, por volta de 14h40, na Rua Aguinaldo Mendes, 289, nesta Cidade e Comarca de Pirangi, JOÃO PEDRO FIGUEIRA, vulgo "Marreta", qualificado à fl. 16, trazia consigo, para fins de comércio e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 15 porções de "Cannabis sativa L.", substância popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 32,05g (trinta e dois gramas e cinco centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10, fotografia de fl. 117, laudo de constatação de fls. 12/14 e laudo químico-toxicológico de fls. 119/120" (fl. 156).

O réu foi preso em flagrante delito e, na decisão de fls. 86/87, foi decretada a prisão preventiva. Posteriormente, em razão de decisão proferida pela egrégia Instância Superior, a prisão preventiva foi substituída por cautelares diversas (fls. 188/191 e 192). Defesa prévia às fls. 184. A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2021, oportunidade em que foi determinada a citação do réu e, ainda, designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 205/206). Citação formalizada à fl. 222. Em audiência, as testemunhas foram ouvidas, bem como o réu interrogado, e foi declarado o encerramento da fase instrutória. A Douta Promotoria de Justiça apresentou memoriais orais, pugnando pela condenação nos termos da denúncia. Por sua vez, em manifestação escrita, a defesa requereu a absolvição por ausência de provas e, caso assim não se entenda, "a desclassificação do tipo apontado na denúncia, para o previsto no artigo 16 da Lei Antidrogas ou, § 4º. do artigo 33" (fl. 233).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito tramitou regularmente, não há vícios ou nulidades que impossibilitem o julgamento do processo, razão pela qual passo à análise da questão de fundo. No mérito, a pretensão punitiva é de se acolher. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação provisória de substância entorpecentes de fls. 12/14, laudo químicotoxicológico de fls. 119/120 e relatório de investigação de 31/54. A autoria também é inconcussa.

A prova oral, especialmente aquela colhida em razão dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, deixou claro que o réu trazia consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tal como prevê o artigo 33, caput, da Lei n. 11.343, de 2006.

A testemunha Jonas Ramos, policial militar, disse que estava em patrulhamento e estava descendo com a viatura. O réu estava subindo e demonstrou nervosismo. Ele jogou a bicicleta no chão e correu. Estava com volume no bolso que era maconha, cerca de 30 gramas. Disse o réu que estava indo entregar em local chamado bar das meninas. O réu é conhecido em razão do envolvimento com o tráfico.

A testemunha Nathanael Lucas Menezes, policial militar, disse que estava em patrulhamento em um avenida e se deparou com o réu em cima de um bicicleta. Ele demonstrou nervosismo. O réu soltou a bicicleta e começou a correr. Conseguir abordá-lo. O réu disse que correu porque estava com drogas no bolso, 15 "trouxinhas". O réu disse que ia levar para o bar das meninas e ia receber R\$50,00 (cinquenta reais).

A testemunha José Roberto Perles, investigador de polícia, disse que após a prisão foi expedida ordem de serviço para a colheita de dados. Já havia investigação sobre o réu que, quando menor, se envolveu no tráfico. No relatório havia vasta conversa sobre compra e troca de drogas com uma pessoa de nome Jeferson (alcunha "Castor"). Já foi abordado novamente e se envolveu em uma briga generalizada.

A testemunha José dos Santos disse que conhece o réu desde os seis anos. O réu trabalha no lava-jato. Não sabe de envolvimento dele com tráfico. Não tem notícias ruins e é educado na rua. Nunca ouviu falar mal dele.

A testemunha Luis Carlos Perles disse que o pai do réu trabalhava para o depoente. Comentou que o réu havia sido preso. Conhece o réu. O pai dizia que o réu era um menino bom. Recebeu a informação de que o réu passou em uma faculdade e, atualmente, está lavando carro. Não sabe de nada capaz de desaboná-lo.

Interrogado, o réu negou a acusação. Disse que nunca vendeu e que apenas usou. Não conhece o bar ou ouviu a respeito dele. A maconha ia usar durante o mês.

O artigo 33, caput, da Lei de Drogas é crime de ação múltipla. São vários os verbos abarcados pelo tipo e dentre eles está o “trazer consigo”, o que abarca a conduta do agente que se vale de suas vestes, bolsa, mochila ou mesmo sacola. É justamente essa a hipótese, em que o réu se utilizou do bolso da bermuda para carregar a droga. Assim, foram apreendidas 15 (quinze) porções da droga conhecida como maconha com peso líquido de 32,05g (trinta e duas gramas e cinco centigramas). E o relatório de investigação de fls. 31/54, deixa claro envolvimento do réu com o tráfico de drogas, isto é, o réu não é simples usuário e, na verdade, faz do tráfico de drogas o seu meio de vida. Vale transcrever as passagens de fls. 44/48, nas quais o réu conversa com terceira pessoa apontando que está na posse de drogas, bem assim faz considerações sobre o valor delas, isso, diga-se, após fazer postagem em rede social anunciando que "estava tendo 'chá'" (fl. 63).

Vale transcrever as seguintes passagens do relatório de investigação:

"Identificamos este “contato/usuário” como sendo a pessoa de JOÃO PEDRO FIGUEIRA, RG 38.092.659-3/SP e CPF Nº 432.329.188-40, Bras., branco (olhos verdes, cabelos loiros), solteiro, filho de Pedro Figueira e Maria Luelice da Fonseca Figueira, nascido 20/11/97 em, em Pirangi/SP, Residente Rua José Alexandre Buck -52 - nesta - Fone: (ainda não apurado); Apuramos, em face do conteúdo dos diálogos entre ele e o indiciado Jeferson, bem como de relatos, velados, de “usuários de drogas desta cidade” que esse indivíduo, além de “usuário de substâncias entorpecentes”, também, atua na mercancia destas substâncias. Enquanto adolescente, tem registrado uma ocorrência de Ato Infracional análogo ao delito de “Tráfico de Entorpecentes”. Os diálogos entre ele e Jeferson se iniciaram em 26/07/2020 e se estenderam até 19/09/2020 (22:57hs). Verificamos que no dia 28/09/2020, às 13:28hs, João Pedro, provavelmente já sabendo que Jeferson estava preso, posta mensagem solidarizando-se com o companheiro/amigo “...Eii irmão seu que não vai ver... Mais to aqui pra te ajudar noq precisar...”. Não resta duvidas, portanto, que ambos estavam comercializando “drogas”. É bem verdade que exerciam essa atividade cada “um em seu barraco”, contudo, mantendo contato, com frequência, sobre suas “funções”. A seguir, os principais trechos destes diálogos. O material produzido foi compilado no “Anexo X”. *Jeferson: “...E aaai fmz???... (26/07 -20:21hs)”; *João: “...Boa mosntro... Na paz e aí desse lado”; *Jeferson: “...ooo fmz totaaal aliado...”; *Jeferson: “...eeu to veendendo pedraa manoo se soubee qem ta querendo eu to teno fmz... 10zao”; *João: “...Fexo monstro ...souber quem quiser a branca to tendo 10zao pinão...x *Jeferson: “...eeh quebraa... fmzz ta vendendo pó se tronba aalguem qe ta fumando crack da um salve eeim... se eu tromba alguém qe ta querendo o pó vo fala qe se tem maaas vc na onde?...”; João: “...Fexo mosntro... To no bacanao perto do pré menor... Se ta ficando onde?...”; *Jeferson: “...fmmmz to veeedeno em casa... Fmz ...10zaao...”; *João: Fexo Rey... Essa semana se pa encosto aí pra nos trocar ideia...”; *Jeferson: “...feshooo meo mano beeeim recebido...”; *João: “...Tmj...”; *Jeferson: “...Aai em muita jeeente atrás de pedra hooje?...”; *João: “...Então mano aqui pra baixo tá difícil vim...”; *Jeferson: “...eentão maaais eee um seguinte cheego agora de poocoo pra mim ta ligado... ee ei ficei uma semana parado ninguém vai sabe qe to tenoo... (26/07-20:30hs); *João: “...Boa ta no barraco?... Vou encostar aí pra nós trocar ideia...(27/07-14:41hs); *Jeferson: “...ee isso enncosta mesmoo... eaaai liga pra mim...”; *Jeferson: “...eaaai manoo suave... see soube quem ta querendo o crack... eu tenho entendeo... see soube se fala pra encosta aí...(27/07-20:01hs); *Jeferson: “...ta tenoo a dura eim...(30/07-20:00hs); *Jeferson: “...suave... ta tendo o oleo (qto a essa expressão “óleo” ele, provavelmente, está querendo dizer/se referir ao “crack” mas, pode ser, que esteja se referindo do “óleo de Haxixe”, tratando-se, esta, de um tipo de “droga” cujo consumo é incomum nesta cidade) (02/08-15:35hs); *João: “...Fexo meu aliado...Souu te quem quiser a branca to tendo pinao 20tão...”; *Jeferson: “...aaai... booooua... taa tendo oo óleo (03/08-21:15hs); *Jeferson: “...booooua... oou.. to tendo o crack em... 5caao pra cima... soube fala pra encosta (05/08-16:55hs); *Jeferson: “...eai quebra se ta coom o pó ai de 10zao?... (10/08/2020-12:30hs); *João: “...Vish meu rey to sem...”; *Jeferson: “...e de 20?...”; *João:

"...tenho que buscar mais...x; *Jeferson: "...entendi... podekre... (10/08-12:32hs)"; *João: "...ae amanhã se encosta aqui perto de casa pra f1... (12/08-14:14hs)"; *Jeferson: "...seei laa feio se não naao vendo pedras... caboo ta chegando agora memo...(14:17hs)"; *João: "...se parou de fumar o chá... (14:18hs); *Jeferson: "...fumooo... ta ligado... cabei de fuma um do dudud pisca... (14:19hs); *João: "...amanhã se encosta aqui perto do barraco aí nós fuma... Vou pegar amanhã pra fumar o brabo...(14:19hs); *João: "...Lembro até hoje que foi com vc que aprendi fumar o chá haha..."; *Jeferson: "...eai quebrada? ... ta com o pó ai?... (13/08-21:51hs); *João: "...To nada..."; *Jeferson: "...ta co pó aí quebrada?... (18/08-00:31hs); *João: "...Só amanha... meu acabou..."; *Jeferson: "...e o crack re... o meo cabo só amanha tamb... quem tem o crack Rey...(18/08-00:31hs)"; *João: "...Vish agora não sei hein..."; *Jeferson: "...entendeoo... aai vooc nem encosto pra nois fuma um beck eim quebra...(00:32hs); *Jeferson: "...qe jeito vendeno crack pra 2 mano 24 popr 48... porisso não da tempo de fala com você e voc não encosta veei... Sabe onde moro caralho...(23/08-00:31hs); *João: "...Amanhã hora que eu chegar de monte alto vou dar um jeito de encosta aí... (00:31hs); *Jeferson: "...feshoo..."; *João: "...Amanhã vou lá buscar umas bala ("Ecstasy")..."; *Jeferson: "...progresso..."; *João: "...Eai se ta dando uns teco ou ta suave... (23/08-00:32hs)"; *Jeferson: "...aah cuzaao se sabe NE se não guenta fica acordado...e tem qe fica prestativo... aai acaba dando uns tiro maas não mesho com pó não... só crack vendo...(23/08-00:33hs); *João: "...Amahã vou ver se levo um pra te salvar... Só pego em Bebedouro...(23/08- 00:34hs); *Jeferson: "...slk miil gral ao beck eu tenho pra salva nois..."; *João: "...Tenho uns bolado aqui já tbm..."; *Jeferson: "...maano to so a capa do batiman kkkkkkk... slk... 3 dia sem durmi coom essa noite..."; *João: "...Já vou levar um pra vc, pensa num chá ("maconha") bom esse que peguei em bebedouro... o pós só pego lá..."; *Jeferson: "...vooce ta vendeno pó hooje chego um coore (um usuário) aki querendo pó... (23/08-00:35hs); *João: "...Já ouviu falar do bar do negão?... Esse só pego pra usar mesmo..."; *Jeferson: "...kkkkkkk... aaa naao saia de la fei... na rua do piau... (00:36hs)"; *João: "...o chá do bar do piau... -(23/08-00:37hs)"; *Jeferson: "...2013 eu pegava depois parei..."; *João: " Chá de lá é top dms slk...x; *Jeferson: "...ee quentee mesmooo..."; *João: "...melhor que tem lá em Bebedouro na minha opinião...; *Jeferson: "...aai... ta dando muita função aki feeei vo te qe vende so de 20 oou 50... Se loco feei... to vendeno ate de 2 real... se coomo ta o maioo...(23/08-00:17hs); *João: "...O crack é moiado mesmo... Eu tava vendo uns meses atrás os mano vinha 3 hora da manhã aqui em casa...(00:18hs); *Jeferson: "...see tava tacando masha... ooo Darci antes de i internado veeio aki 5h da manha querendo pedra feei...(00:19hs); *João: "...Ah parei pq tava muita função aí pensei se eu rodasse ia perde metade da infância do meu filho...(23/08-00:42hs); *João: "... foto do filho dele... (23/08-00:43hs); *João: "...Ai o menino..."; *Jeferson: "... feshei uma bala com o mano ai do bacanao já dei um poço to co resto aki mas ele falo so amanha pra vim pega então tom tacando masha no outro B.O. certo...(23/08-00:45hs); *João: "...Só vê certo quem solta pra não ter prejuízo hein...(23/08-00:46hs); *João: "...Só te dou um conselho, se o Du pedir um dia pra vc soltar, não solta hein... Papo reto mesmo..."; *Jeferson: "...néé... Slk eeu vendo sozin...(00:49hs)"; *João: "...Melhor..."; *Jeferson: "...qndo to com poco B.O. ajudo o mlk ali em baixo...(223/08-00:50hs); *João: "...Boa se meu aliado souber quem quiser a bala ("Ecstasy") chegou a braba... 30tão cada uma... (24/08-03:23hs)"; *Jeferson: "...fesho reey ta onde você?..."; *João: "...To no barraco..."; *Jeferson: "...ee papel coomo qe ta o moio...(03:30hs); *João: "...É quadradinha as bala...(03:31hs); *Jeferson: "...mas e a massa?... (03:37hs); *João: "...Massa to sem..."; *Jeferson: "...tem bastante pó ai..."; *João: "...Tem nada cabou tudo já..."; *Jeferson: "...aaah ... vendeno pedra qe jeito qe da sono rey... (25/08-03:51hs); *João: "...To loco aqui hein...(25/08-03:51hs); *Jeferson: "...do pó?... cadê se tem?; *João: "...Bala...(03:52hs); *Jeferson: "...a bala qe se fala e o LSD?..."; *João: "...Tomei metade..."; *Jeferson: "...aah entendeo..."; *João: "...Mdma ("Ecstasy")..."; *Jeferson: "...certo..."; *João: "...Lsd é doce...(25/08-033:52hs); *Jeferson: "...verdade..."; *João: "...Rapaz que brisa Daora..."; *Jeferson: "...o qe ta sentindo?...x; *João: "...Dificil de falar hein uma brisa

que você entra numa viagem, parece que você tá em outro mundo..."; *Jeferson: "...serio qebd... nunca usei...(25/08-03:54hs); *João: "...ainda mais se vc começar a escutar musica... Sono até some...(03:57hs); *Jeferson: "...fica elétrico ne..."; *João: "...Tem que tomar cuidado pra não entrar numa brisa tortamais já me falaram que é ruim entrar nas brisa torta...(25/08-03:59hs); *Jeferson: "...ee ne... já tivee brisa torta do doce e feio mesmooo... se vê varias coisa ruim..."; *João: "...Doce nunca usei... Já me falaram da brisa então fiquei até suave de usar..."; *Jeferson: "...usei muito doce na cadeia veei..."; *João: Mais a bala eu usei e gostei hein... Brisa mil vezes melhor que usar o pó... Falo e afirmo irmão..."; *Jeferson: "...pode kre... então eu acredito..."; *João: "...quando der te salvo numa pra vc experimentar...(04:03hs); *Jeferson: "...boua rei... soube quem tá querendo crack se dá um salve fmz...(27/08-15:19hs); *Jeferson: "...encosta aki em casa... to vendendo o pó... noois a dá um tiraõ toma uma breja?... (19/09-22:55hs)"; *João: "...Ah então Rey to tranquilo hoje heii, faz uns 4 dia já que não dou uns tiro..."; *Jeferson: "...mas se soube... se fala pra encosta aki... não é porcaria veia não rei..."; *João: "...Fexo..."; *Jeferson: "...to com mas de 2 mil de pó... ee o bravooo fmz..."; *João: "...Fexo..."; *João: "...Eii irmão sei que não vai ver... Mais to aqui pra te ajudar noq precisar...(28/09- 13:28hs)".

Então, esse contexto, não deixa dúvidas sobre a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343, de 2006, o que afasta a aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas. E o fato do réu não ter sido flagrado comercializando o entorpecente não desvia a aplicabilidade do artigo 33, caput, da Lei de Drogas, pois a mera conduta de trazer consigo a substância, no contexto anteriormente descrito, implica a prática tipificada pelo dispositivo supra. Pontuo que não há sequer indícios que apontem para intenção de incriminação gratuita por parte dos agentes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos" (STJ - AgRg no HC: 542882 SP 2019/0325854-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020). E mais, a figura do usuário pode coexistir com a do traficante. Uma não exclui a outra e quando elas se fundem, há preponderância da figura do traficante. Isto é, "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade." (TJSP, HC 42.229-3, Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).

Enfim, o acusado praticou fato típico, ilícito e culpável, necessária é sua reprovação, motivo pelo qual passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico que são elas neutras ou favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, sem prejuízo do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343, de 2006, não se aplica ao caso. Na verdade, somente se aplica ela "quando se demonstra, no curso da instrução, que não faz do tráfico o seu meio de vida, não realiza a conduta de forma contumaz e nem integra organização criminosa" (TÁVORA, Nestor. Lei Drogas. 3. Ed. Editora Juspodivm, 2016). Ainda que não exista sentença penal condenatória anterior, imputando à ré pena de reclusão ou detenção, é fato que ele efetivamente conversava e negociava com várias pessoas a respeito das drogas, elementos fáticos esses que demonstram que ela faz da traficância um meio de vida, agindo com habitualidade. Enfim, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, mantenho a pena no patamar anteriormente dosado, 05 (cinco) anos de reclusão, sem prejuízo do pagamento de 500 (quinhentos) dias-

multa.

Em relação ao regime, considerando os elementos de provas já mencionados quando do afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, da Lei n. 11.343, de 2006, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para que a ré inicie o cumprimento da pena. Quanto à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aqui aplicada pela restritiva de direitos, cuida de seus requisitos o artigo 44, do Código Penal. No caso dos autos, verifico que a extensão da pena impede que a substituição se opere. Da mesma forma, resta prejudicada a suspensão condicional da pena, apontado no artigo 77, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para condenar JOÃO PEDRO FIGUEIRA a cumprir uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa corresponde a 1/30 do salário mínimo, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. As cautelares diversas da prisão ficam mantidas. Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Transitada em julgado a sentença: Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados. Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP; Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84; Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD); Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88; Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado. Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006. Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

PIC.

Pirangi, 11 de novembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA